

刑法
No271

共通問題 H29-18

(配点: 2)

月 日

月 日

名誉毀損罪に関する次の1から5までの各記述を判例の立場に従って検討した場合、正しいものはどれか。

1. 摘示される「事実」は、非公知のものでなければならないから、公知の事実を摘示した場合には、名誉毀損罪は成立しない。
2. 事実の摘示が「公然」といえるためには、摘示内容を不特定かつ多数人が認識し得る状態にあったことが必要であるから、不特定ではあるが、少数人しか認識し得ない状態にとどまる場合には、名誉毀損罪は成立しない。
3. 名誉の主体である「人」は、自然人に限られるから、法人の名誉を毀損した場合には、名誉毀損罪は成立しない。
4. 死者の名誉を毀損したとしても、虚偽の事実を摘示した場合でなければ処罰されないから、摘示した事実が真実である場合には、名誉毀損罪として処罰されない。
5. 人の名誉を侵害するに足りる事実を公然と摘示したとしても、現実には人の名誉が侵害されていない場合には、名誉毀損罪は成立しない。

1 誤っている

大判大5.12.13。判例は、名誉毀損罪における事実、必ずしも非公知のものであることを要せず、公知の事実であってもこれを摘示した場合には同罪を構成するとしている。判例の結論に賛成する学説は、その理由として、公知といっても、当該事実を知らない人にさらに伝播する可能性があり、社会的評価をさらに引き下げる可能性があるということを挙げている。

2 誤っている

大判昭6.6.19、最判昭36.10.13。判例は、多数人若しくは不特定人に対し他人の名誉を毀損すべき事実の摘示をなしたときは名誉毀損罪は成立するとしており、「公然」とは、不特定「又は」多数の人が認識しうる状態をいうと解している。ここで、不特定とは、摘示の相手が特殊な関係によって限定されていないことをいう。有力な学説は、判例が不特定「又は」多数の場合に公然性を認める理由として、事実摘示が不特定又は多数人を直接の相手方としてされた場合、その事実が他の者にも伝播され広く社会に流布する類型的危険が存在するということを挙げている。よって、少数でも不特定であれば「公然」性が認められ、名誉毀損罪が成立し得る。

3 誤っている

大判大15.3.24。判例は、名誉毀損罪はある特定の人又は人格を有する団体に対しその名誉を毀損することによって成立するとしており、名誉の主体である人には、自然人のほか、法人などの団体を含むとしている。判例の結論に賛成する学説は、その理由として、団体でも社会的活動を行っている以上、その評価は法的保護に値するということを挙げている。

4 正しい

230条2項。死者の名誉毀損罪は虚偽の事実を摘示することによってした場合だけが処罰の対象となる。有力な学説は、本条2項の保護法益を死者の規範的名誉であると解しつつ、同時に歴史上の人物についての研究発表等を阻害しないために、虚偽の事実に限って処罰することとしたものとしている。

5 誤っている

大判昭13.2.28。判例は、名誉毀損罪の既遂は公然と人の社会的地位を貶するに足るべき具体的事実を摘示し名誉低下の危険状態を発生させることで足りるとしており、名誉毀損罪は人の社会的評価を低下させるべき事実を公然と摘示することで成立し、名誉が現実侵害されたことは要しないとしている。判例の結論に賛成する学説は、その理由として、社会的評価が実際に低下したことを立証することは困難であり、また、それを行うことは適当でもないということを挙げている。